

Invasão de Dispositivo Informático (Lei 12.737/2012 - "Lei Carolina Dieckmann")

Lei 12.737/2012 - Lei Carolina Dieckmann: introduziu no CP o crime de invasão de dispositivo informático (art. 154-A).

“Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita.”

ATENÇÃO: Após a Lei nº 14.155/2021, não é mais elementar do crime a violação de mecanismo de segurança.

Invasão de Dispositivo Informático (Lei 12.737/2012 - "Lei Carolina Dieckmann")

Art. 154-A do Código Penal:

- ☐ **Conduta:** "Invadir". A invasão é o acesso não autorizado.
- ☐ **Bem jurídico tutelado:** inviolabilidade, privacidade e segurança dos dados e informações informáticas.
- ☐ **Elemento Subjetivo (Dolo Específico):** A invasão deve ter um "fim especial de agir".
Não basta "invadir por invadir". A lei exige que seja com o fim de:
 - **Obter dados ou informações;**
 - **Adulterar dados ou informações;**
 - **Destruir dados ou informações;**
 - **Instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita.**

ATENÇÃO!

❑ **Consumação:** crime formal.

Consuma-se com a invasão praticada com uma das finalidades previstas no tipo, independentemente da efetiva obtenção, adulteração ou destruição dos dados.

- **Pena atual:** reclusão de 1 a 4 anos e multa.
(Lei 14.155/2021)

- **Art. 154-A - §§1º, 2º e 3º**

§1º - Figura equiparada: incorre na mesma pena do caput quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da invasão.

§2º - Prejuízo econômico (majorante): se da invasão resultar prejuízo econômico, a pena é aumentada de **1/3 a 2/3**.

§3º - Forma qualificada: se da invasão resultar obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas definidas em lei ou controle remoto não autorizado do dispositivo:

Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa.

Atenção: §2º = causa de aumento/majorante;

§3º = qualificadora (cria uma **nova faixa de pena**).

Causas de Aumento de Pena – art. 154-A

§4º - Divulgação dos dados obtidos:

Na hipótese do §3º, a pena é aumentada de **1/3 a 2/3** se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidos.

§5º - Crime praticado contra determinadas autoridades

A pena é aumentada de **1/3 até a metade** se o crime for praticado contra:

- Presidente da República, governadores e prefeitos;
- Presidente do STF;
- Presidentes da Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembleias Legislativas, Câmara Legislativa do DF ou Câmaras Municipais;
- **Dirigente máximo** da Administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou do DF.

Crimes Patrimoniais Eletrônicos – Lei nº 14.155/2021

Tornou mais graves crimes patrimoniais praticados por meios eletrônicos.

- **Furto mediante fraude eletrônica - art. 155, §4º- B (FURTO QUALIFICADO)**

§ 4º-B. ...se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo.

Pena atual: reclusão de 4 a 10 anos e multa, após a Lei nº 15.397/2026.

Causas de aumento (§4º- C):

A pena prevista no §4º-B, **considerada a relevância do resultado gravoso:**

- aumenta-se de **1/3 a 2/3**, se o crime for praticado mediante utilização de servidor mantido fora do território nacional;
- aumenta-se de **1/3 ao dobro**, se o crime for praticado contra idoso ou vulnerável.

- **Fraude eletrônica – estelionato – art. 171, §2º-A**

Se a fraude é cometida com a utilização de **informações fornecidas pela vítima** ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos, envio de correio eletrônico fraudulento, **duplicação de dispositivo eletrônico ou aplicação de internet**, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. (Redação dada pela Lei nº 15.397, de 2026)

Pena: reclusão de 4 a 8 anos e multa.

- **Atualização Legislativa - Ação Penal do Estelionato :**

A Lei nº 15.397/2026 revogou o §5º do art. 171 do Código Penal.

Regra atual: o estelionato é processado por **ação penal pública incondicionada**.

ATENÇÃO: para fatos anteriores, devem ser observadas as regras de direito intertemporal e a aplicação da lei penal mais benéfica.

Furto eletrônico (Furto Qualificado) × Estelionato eletrônico (Fraude Eletrônica)

- **Furto mediante fraude eletrônica (art. 155, §4º-B):**

O agente, utilizando fraude, **subtrai** o patrimônio sem disposição voluntária da vítima.

- **Estelionato eletrônico (art. 171, §2º-A):**

A vítima, induzida ou mantida em erro, **realiza voluntariamente a disposição patrimonial**.

DICA:

Agente subtrai sem disposição voluntária da vítima → furto mediante fraude eletrônica.

Vítima enganada entrega/transfere → fraude eletrônica (estelionato).

Ação Penal – art. 154-B (invasão de dispositivo informático)

Regra: ação penal pública condicionada à representação.

Exceção: a ação será **pública incondicionada** quando o crime for cometido contra:

- A Administração Pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios; ou
- Empresas concessionárias de serviços públicos.

Competência territorial - art. 70, §4º, CPP

Nos crimes de estelionato praticados mediante **depósito, emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com pagamento frustrado ou transferência de valores**, a competência é definida pelo **domicílio da vítima**.

- Havendo pluralidade de vítimas: **prevenção**.
- Essa é uma **regra específica**.

CUIDADO: nem todo estelionato eletrônico será automaticamente julgado no domicílio da vítima.